

CONTRAT DE BAIL D'HABITATION · 3 ANS

Usage d'habitation principale · Droit marocain

Zwischen den Unterzeichnenden:

Der Vermieter:

Vor- und Nachname / Firmenname:

Personalausweis / Reisepass / RC:

Vollständige Adresse:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

nachfolgend "Der Vermieter" genannt,

Der/Die Mieter:

Vor- und Nachname des Hauptmieters:

Personalausweis / Reisepass:

Aktuelle Adresse:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Beruf:

Ggf. Mitmieter:

Vor- und Nachname / Personalausweis:

nachfolgend "Der Mieter" genannt,

Vermittler:

La société M² SQUARE METER SARL, agence immobilière immatriculée sous le numéro RC 155495 et ICE 003580341000023, représentée par ses co-gérants,

nachfolgend "Die Agentur" genannt,

Es wurde Folgendes vereinbart und festgelegt.

ARTIKEL 1 · BEZEICHNUNG DES MIETOBJEKTS

Der Vermieter vermietet an den Mieter, der annimmt, das nachstehend bezeichnete Mietobjekt:

Art des Objekts (Wohnung, Villa, Haus, Studio...):

Vollständige Adresse des Objekts:

Etage / Lossnummer:

Superficie approximative (m²) : _____ Nombre de pièces : _____

Nebenräume (Keller, Parkplatz, Terrasse...):

Grundbuchnummer / Katasterref.:

Le bien est loué pour usage d'habitation principale exclusivement, à l'exclusion de tout usage commercial, artisanal oder berufliche Nutzung, es sei denn, der Vermieter stimmt schriftlich zu.

ARTIKEL 2 · MIETDAUER

Dieser Mietvertrag wird für eine Dauer von drei (3) Jahren abgeschlossen, beginnend ab:

Date de prise d'effet : _____ Date d'échéance : _____

À l'expiration de la durée de trois (3) ans, le bail sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'une (1) année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois (3) mois avant l'échéance. Pendant les deux premières années du bail, le Locataire ne peut donner congé qu'en cas de force majeure dûment justifiée ou avec l'accord préalable écrit du Bailleur.

ARTIKEL 3 · MIETZINS UND NEBENKOSTEN

Dieser Mietvertrag wird gegen einen monatlichen Mietzins in Höhe von erteilt und angenommen:

Loyer mensuel hors charges : _____ MAD (_____ dirhams)

Ce loyer est payable d'avance, le _____ de chaque mois, par virement bancaire sur le compte du Bailleur ou par tout anderer zwischen den Parteien vereinbarter Zahlungsweg.

En sus du loyer, le Locataire prend en charge, directement et à son nom, les abonnements et consommations d'eau, d'électricité, de gaz, d'internet et de téléphone, ainsi que la taxe d'habitation, les charges de copropriété qui lui incombent légalement en tant qu'occupant, et les charges d'entretien courant.

Révision du loyer : le loyer pourra être révisé à chaque anniversaire de la date de prise d'effet du bail, dans les conditions prévues par la législation marocaine applicable aux baux d'habitation (dahir n° 1-94-270 du 25 rejab 1415 / 29 décembre 1994 portant promulgation de la loi n° 64-99 relative aux loyers des immeubles à usage d'habitation), et notamment dans les limites fixées par les textes réglementaires en vigueur. Toute révision sera notifiée au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins soixante (60) jours avant la date de sa prise d'effet.

ARTIKEL 4 · KAUTION

À la signature du présent bail, le Locataire verse entre les mains du Bailleur, ou de l'Agence mandatée pour l'encaisser, une Kauti on in Höhe von:

Montant du dépôt de garantie : _____ MAD

Ce dépôt de garantie ne peut en aucun cas être imputé par le Locataire en paiement du dernier mois de loyer. Il sera restitué au Locataire dans un délai de trente (30) jours suivant la remise effective des clés et la signature de l'état des lieux de sortie, après déduction, le cas échéant, des sommes dues au Bailleur au titre de loyers impayés, de charges locatives non réglées ou de réparations locatives résultant de dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie und dem Mieter zuzurechnen sind.

ARTIKEL 5 · PROVISION

En rémunération de ses services d'intermédiation et de constitution du dossier locatif, les honoraires de l'Agence M² SQUARE METER wie folgt festgelegt:

Provision des Vermieters:

Provision des Mieters:

Ces honoraires sont dus et exigibles à la date de signature du présent bail. Ils ne sont pas remboursables en cas de résiliation anticipée du bail, quelle qu'en soit la cause.

ARTIKEL 6 · PFLICHTEN DES MIETERS

Der Mieter verpflichtet sich insbesondere zu:

- Occuper le bien loué paisiblement et en bon père de famille, à titre de résidence principale et exclusive, sans seine Bestimmung ändern zu dürfen;
- Régler le loyer et les charges aux termes convenus, sans compensation ni retenue, sauf cas prévus par la loi ;
- Entretien le bien et effectuer les réparations locatives qui lui incombent, telles que définies par les usages et la anwendbares marokkanisches Recht;
- Ne pas effectuer de travaux de transformation, d'aménagement ou de modification du bien sans autorisation schriftliche Zustimmung des Vermieters;
- Permettre au Bailleur ou à ses représentants l'accès au bien pour les travaux urgents ou nécessaires, après accord préalable sur les horaires sauf urgence ;
- Ne pas sous-louer le bien, en tout ou en partie, ni céder le présent bail sans accord écrit et préalable du Bailleur ;
- Souscrire et maintenir en cours de validité une assurance multirisque habitation couvrant sa responsabilité locative, et en fournir l'attestation annuellement au Bailleur ;
- Restituer le bien en bon état de propreté et d'entretien, conforme à l'état des lieux d'entrée, à la fin du bail.

ARTIKEL 7 · PFLICHTEN DES VERMIETERS

Der Vermieter verpflichtet sich insbesondere zu:

- Délivrer au Locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, répondant aux normes minimales der Bewohnbarkeit;
- Assurer au Locataire la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail ;
- Prendre en charge les grosses réparations et les travaux relevant de sa responsabilité, tels que définis par les Gepflogenheiten und anwendbares marokkanisches Recht;
- Restituer le dépôt de garantie dans le délai et dans les conditions prévus à l'Article 4 du présent bail ;
- Informer le Locataire de tout projet de vente du bien dans les délais légalement prévus.

ARTIKEL 8 · BESCHAFFENHEITSVERZEICHNIS

Un état des lieux contradictoire d'entrée sera établi et signé par les deux parties ou leurs représentants dûment bevollmächtigten Vertreter am Tag der Schlüsselübergabe. Dieses Beschaffenheitsverzeichnis ist Bestandteil dieses Mietvertrages.
1.

Un état des lieux de sortie contradictoire sera établi dans les mêmes conditions à la date de restitution des clés. En Fehlen eines von beiden Parteien unterzeichneten Auszugsverzeichnisses wird vermutet, dass das Objekt in ordnungsgemäßer Weise der Vermieter erbringt den Gegenbeweis.

Toute dégradation constatée lors de l'état des lieux de sortie, excédant l'usure normale et résultant du comportement du Locataire ou de ses préposés, pourra être imputée sur le dépôt de garantie ou faire l'objet d'une action en Schadensersatz.

ARTIKEL 9 · KÜNDIGUNG

Le Locataire peut mettre fin au présent bail à tout moment en cours de bail, sous réserve de la délivrance d'un préavis de trois (3) mois notifié au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de préavis court à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée.

Le Bailleur ne peut mettre fin au bail avant son terme que dans les cas limitativement prévus par la loi marocaine applicable aux baux d'habitation, notamment pour reprise du bien pour occupation personnelle ou familiale, pour vente du bien, ou en cas de manquement grave du Locataire à ses obligations.

En cas de résiliation à l'initiative du Locataire avant le terme de la première année du bail, une indemnité forfaitaire d'un (1) mois de loyer brut sera due au Bailleur à titre de clause pénale, sauf accord amiable contraire.

En cas de résiliation pour manquement du Locataire à ses obligations, notamment défaut de paiement du loyer ou des charges, sous-location non autorisée, troubles de voisinage graves ou utilisation du bien à des fins non autorisées, le Bailleur pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours, engager toute procédure judiciaire utile et réclamer, outre les loyers échus, une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

10.1 · Haustiere

L'introduction d'animaux domestiques dans le bien loué est soumise à l'accord écrit préalable du Bailleur. En cas d'accord, le Locataire demeurera seul responsable de tout dommage causé par ses animaux.

10.2 · Arbeiten des Vermieters

Le Bailleur se réserve le droit de faire exécuter des travaux d'amélioration, d'entretien ou de rénovation urgents, sous réserve d'en informer le Locataire avec un préavis raisonnable sauf urgence. Ces travaux ne pourront donner lieu à aucune diminution de loyer si leur durée n'excède pas quarante (40) jours.

10.3 · Versicherung

Le Locataire s'engage à assurer le bien loué pour les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux, explosion) et à maintenir cette assurance pendant toute la durée du bail. Il devra produire annuellement au Bailleur une attestation d'assurance à jour. En cas de défaut d'assurance constaté et non régularisé dans les quinze (15) jours suivant la mise en demeure, le Bailleur pourra résilier le bail.

10.4 · Gesamtschuld

En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidaires entre eux de toutes les obligations résultant du présent bail.

10.5 · Gerichtsstandsklausel

Le présent bail est soumis au droit marocain, notamment au dahir portant loi n° 1-80-311 du 25 décembre 1980 relatif aux loyers des immeubles bâtis à usage d'habitation et aux textes subséquents. Tout litige relatif à son exécution ou à sa résiliation sera soumis, après tentative de règlement amiable, à la compétence du Tribunal de Première Instance du lieu de situation du bien.

Die Parteien erklären, den gesamten Vertrag und seine Anlagen zur Kenntnis genommen zu haben, deren Tragweite und Auswirkungen zu verstehen und sie bedingungslos anzunehmen.

Fait à _____, le _____

En autant d'exemplaires originaux que de parties, chacun d'eux reconnaissant avoir reçu le sien.

Der Vermieter (Gelesen und genehmigt)	Der/Die Mieter (Gelesen und genehmigt)	M ² SQUARE METER · Intermédiaire
Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift und Stempel:

ANLAGE · EINZUGSVERZEICHNIS

Bail d'Habitation 1 An

Adresse des Objekts:

Einzugsdatum:

Uhrzeit:

Relevé compteur eau : _____ Relevé compteur électricité : _____

Raum	Element	Zustand (Einzug)	Zustand (Auszug)
Eingang / Flur	Bodenbeläge		
	Wandbeläge		
	Eingangstür / Schloss		
Wohnzimmer	Bodenbeläge		
	Wand- / Deckenbeläge		
	Holzarbeiten / Fenster		
Schlafzimmer	Bodenbeläge		
	Wandbeläge		
	Fensterläden / Türen		
Küche	Boden- / Wandbeläge		
	Ausstattung (Schrank, Spüle...)		
Badezimmer	Boden- / Wandbeläge		
	Sanitäranlagen (WC, Dusche, Waschbecken)		
	Armaturen		
Gemeinschaftsflächen / Treppenhauseingang	allgemeiner Zustand		
Übergebene Schlüssel	Anzahl und Art		
Bemerkungen			

Fait à _____, le _____

Der Vermieter (Gelesen und genehmigt) Unterschrift:	Der/Die Mieter (Gelesen und genehmigt) Unterschrift:	M ² SQUARE METER · Intermédiaire Unterschrift und Stempel:
---	--	--